

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 755/2536

นายประสาธ กิตติเวช

โจทก์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยพัฒนา

จำกััด

จำเลย

นายประสาธ กิตติเวช โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีและเจ้าพนักงานบังคับ ดำเนินการ บังคับไม่เป็นไปตามคำพิพากษาฎีกา โปรดมีคำสั่ง ให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยยังมิได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากศาลฎีกาพิพากษายืน ให้โจทก์ชำระเงินให้จำเลย 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ชลยแต่ให้เอาเงินปันผลจำนวน 250,050 บาท หักออกเสียก่อน เมื่อจำเลยได้รับชำระหนี้แล้วให้จำเลยมอบใบหุ้นของบริษัทสยามเครดิต จำกัด จำนวน 10,000 หุ้นให้โจทก์ถ้าส่งมอบไม่ได้ให้ใช้เงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่ โจทก์ต่อมาโจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกล่าว ศาลชั้นต้นออกหมายตั้งเจ้า พนักงานบังคับคดี โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ ศาลกำหนดวิธีการบังคับคดีใหม่โดยขอให้ จำเลยนำใบหุ้นมาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีต่อไปตามคำ พิพากษา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา และยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 162,169)

โจทก์ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์สั่งว่ากรณีมิใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับแต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์และไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี ให้ยกคำร้อง(อันดับ 145 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้งดการดำเนินการ เกี่ยวกับการบังคับคดี ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้งดการดำเนินการ เกี่ยวกับการบังคับคดี ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามขางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ